

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 「완도항 인근해역 항행안전(추천항로)에 관한 고시」

◇ 제 · 개정 이유

- 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따른 재검토기한이 도래하여 동 고시를 현 실정에 맞게 개선하고자 함

◇ 주요내용

- 「해사안전법」 분법에 따라 근거 법령을 「해사안전법」에서 「해상교통안전법」으로 변경

현 행	개정안	사유
제1조(목 적) 이 고시는 교통안전특정해역이 아닌 해역으로서 해양사고가 발생할 우려가 있다고 인정되는 섬도~어룡도에 이르는 해역(완도항 출입 및 횡단 항로는 제외)을 항행하는 선박들에게 <u>해사안전법 제31조</u> 의 규정에 의하여 추천항로를 권고함으로써 선박의 교통질서를 확립하고 교통원활을 도모하여 해양사고를 예방하는데 그 목적이 있다.	제1조(목 적) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 해상 교통안전법 제30조----- ----- ----- ----- -----	분법에 따른 근거법령 변경

현 행	개정안	사유
제5조(항법) 이 고시에 의한 추천항로를 따라서 항행하는 선박은 다음 각 호의 항법을 준수하여야 한다.	제5조(항법) ----- ----- ----- -----	
1. 주위의 상황에 적절한 경계를 유지하여야 하며, 경계해역 및 항로의 출입구 부근에서는 특히 주의하여 항행하여야 한다.	1. ----- ----- ----- -----	
2. <u>해사안전법 제64조</u> 의 규정에 의한 안전한 속력으로 항행하여야 한다.	2. 해상교통안전법 제71조 ----- -----	
3. [별표 1]의 추천항로에 근접하여 항행하여야 하며, 가급적 항로로부터 멀리 벗어나지 않고 추천항로에 근접하여 항행하되 추천항로선의 오른쪽으로 항행하여야 한다. 만약, 두 척의 동력선이 마주치거나 거의 마주치게 되어 충돌의 위험이 있을 때에는 <u>해사안전법 제72조(마주치는 상태)</u> 의 규정에 따라야 한다.	3. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 해상교통안전법 제79조 (마주치는 상태)----- -----	분법에 따른 근거법령 변경

현 행	개정안	사유
제6조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 고시의 필요성을 재검토하여 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 <u>2024년 6월 13일까지</u> 로 한다.	제6조(재검토기한) 목포지방해양수산청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	개정에 따른 재검토기한 설정